

Nr. 194 Kabinettsitzung vom 1. Dezember 1936, 16.15 Uhr

R 43 I/1475, S. 213–220¹

Anwesend: Hitler; Heß, v. Neurath, Frick, v. Blomberg, Schwerin v. Krosigk, Seldte, Gürtner, v. Eltz-Rübenach, Goebbels, Göring, Rust, Kerrl, Frank; PrFM Popitz; StS Lammers, Meissner, Funk, Pfundtner, Reinhardt, Posse, Krohn, Koenigs, Backe, Willikens, Milch, Zschintzsch; v. Keudell; Protokoll: MD Wienstein (P. 1–3), MR Killy (P. 4, 7, 8), Willuhn (R 5, 6, 9–11).

Beginn: 16:15

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE HITLERJUGEND.
2. Außerhalb der Tagesordnung: BEHANDLUNG DES NEUEN STRAFGESETZ-ENTWURFS.
3. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE VERFASSUNG UND VERWALTUNG DER REICHSHAUPTSTADT BERLIN.
4. ENTWURF FÜR EIN EINFÜHRUNGSGESETZ ZU DEN REALSTEUERGESETZEN, ENTWURF FÜR EIN GEWERBESTEUERGESETZ, ENTWURF FÜR EIN GRUNDSTEUERGESETZ, ENTWURF FÜR EIN GESETZ ZUR ÄNDERUNG DER VORSCHRIFTEN ÜBER DIE GEBÄUDEENTSCULDUNGSTEUER.
5. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ERSCHLIESSUNG VON BODENSCHÄTZEN.
6. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE DEWISENBEWIRTSCHAFTUNG.
7. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DAS WINTERHILFSWERK DES DEUTSCHEN VOLKES.
8. ENTWURF EINES GESETZES ZUR MILDERUNG DER RUHENSVORSCHRIFTEN DES REICHVERSORGUNGSGESETZES.
9. ENTWURF EINES ZWEITEN GESETZES ZUR ÄNDERUNG UND ERGÄNZUNG DES REICHSNATURSCHUTZGESETZES.
10. ENTWURF EINES GESETZES GEGEN WIRTSCHAFTSSABOTAGE.
11. VERWALTUNGSRAT DER DEUTSCHEN REICHSSBAHN.

¹ Aufstellung der TO s. R 43 I/1323, Bl. 245–250. Zur Terminierung: FV 494*, 501*, 506*. Lt. GOEBBELS, Tagebücher II, S. 743 leitete Hitler die Sitzung mit einem (nicht protokollierten) dreistünd. „Vortrag über die Lage“ ein. Zur Presseberichterstattung über die verabschiedeten Gesetze s. TOEPSER-ZIEGERT4/III, S. 1472–1480, 1490.

1. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE HITLERJUGEND.

Der *Führer und Reichskanzler* machte grundsätzliche Ausführungen über den Gesetzentwurf über die Hitlerjugend².

Das *Reichskabinett* stimmte dem Gesetzentwurf in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung zu.

Dabei erklärte der *Reichsverkehrs- und Reichspostminister*, er stimme dem Entwurf unter der Voraussetzung zu, daß die Hitlerjugend, entsprechend der Zusage des Führers, nicht das an religiösen Werten vernichten werde, was das Elternhaus in die Herzen der Jugend pflanze³.

2. Außerhalb der Tagesordnung: BEHANDLUNG DES NEUEN STRAFGESETZ-ENTWURFS.

Der *Reichsminister der Justiz* teilte mit, daß er Entwurf und Begründung des neuen Strafgesetzbuchs den Mitgliedern des Reichskabinetts in den nächsten Tagen zuleiten werde⁴. Er richtete an die Mitglieder des Reichskabinetts die Bitte, etwaige Bedenken so rechtzeitig vorzubringen, daß der Entwurf zum 30. Januar 1937 veröffentlicht werden könne⁵.

² KabVorl. durch den StSRk im Auftrag Hitlers vom 21. 11. 1936: R 43 I/1475, S. 221; R 43 II/525, Bl. 164–168. Der Entwurf kongruierte weitgehend mit dem „Gesetz über die Reichsjugend“, das seit Okt. 1935 betrieben und im Juni 1936 von Hitler zurückgestellt worden war (s. ARH II/2, Nr. 243; oben Dok. Nrr. 9, 72, 87, 97), ledigl. mit der Änderung, daß statt „Reichsjugend“ durchgehend „Hitlerjugend“ gesetzt war. Die KabVorl. ging auf eine Fassung zurück, die RJF v. Schirach unmittelbar nach einer Unterredung mit Hitler am 19. 10. der Rkei zugeleitet und MD Wienstein redakt. überarbeitet hatte. Beim Vortrag am 19. 11. (FV 511*) hatte Hitler nur noch wenige sprachl. Änderungen selbst vorgenommen und angeordnet, den Entwurf – ohne weitere Einschaltung der beteil. Ressorts – sofort als KabVorl. einzubringen; R 43 II/525, Bl. 149–162. Am 28. 11. bedeutete Lammers dem RERzM außerdem, Hitler wünsche, daß er seine früheren Bedenken (Dok. Nr. 72) im Kabinett nicht zur Sprache bringe; s. FV 517*. Auch die vom RKRm mit Verweis auf die Bedeutung der vormilitär. Ausbildung für den Nachwuchs der Wehrmacht gewünschte Beteiligung bei der Abfassung der DVOn gestand Hitler nicht zu; R 43 II/525, Bl. 177. – Sekundärüberlieferungen zur Vorbereitung des Gesetzes und seiner Umsetzung in: R 22/25; R 3101/10283; R 5101/23505.

³ RVM v. Eltz hatte Lammers am 24. 11. 1936 telefon. dringend um einen Vortragstermin in Sachen HJ-Gesetz gebeten und war von Hitler am 27. 11. um 17 Uhr zu einer zweieinhalbstünd. Unterredung empfangen worden; s. R 43 II/525, Bl. 167; DT. REICHSPOST I S. 19f. Auf die dort erhaltenen beruhigenden Zusicherungen bezog sich sein Hinweis. – Das HitlerjugendG wurde am 1. 12. 1936 vollzogen (RGBl. I S. 993). Die Unterstellung der HJ unter die Finanzaufsicht des Reichsschatzmeisters der NSDAP blieb unberührt; weder wurde dem RReH ein Kontrollrecht zugestanden noch dem RJF die haushaltsrechtl. Autonomie; R 43 II/525, Bl. 199–201, 204–207; R 2/31096, Bl. 181–187. Zu den Verhandlungen über den Einsatz von Landesmitteln für die HJ-Heimbeschaffung s. R 2/59275/1, Bl. 1–47, 75ff. Die Errichtung der obersten Reichsbehörde „Jugendführer des Dt. Reichs“ und der Erlaß von zwei DVOn, welche den Übergang von Zuständigkeiten des RIM und RERzM auf den RJF sowie die im Gesetz selbst nicht konkretisierte Jugenddienstpflicht regeln sollten, waren zunächst für den 1. 4. 1937 ins Auge gefaßt. Am 18. 3. 1937 befand jedoch Hitler angesichts unerled. Meinungsverschiedenheiten, die Angelegenheit bedürfe „keiner besonderen Beschleunigung“; R 43 II/525, Bl. 261f. Die Bearbeitung zog sich noch volle zwei Jahre hin; die beiden DVOn wurden erst am 25. 3. 1939 vollzogen (RGBl. I S. 709, 710).

⁴ KabVorl. eines „Deutschen Strafgesetzbuchs“ vom 2. 12. 1936: R 43 II/1516, Bl. 2–36; R 2/56037, Bl. 2–36; R 22/854, Bl. 291–296 (nur Begleitschreiben). Die gedr. Begründung folgte am 16. 12. nach; R 43 II/1516, Bl. 44 (Begleitschreiben); R 43 II/1515. Abdruck: QUELLEN ZUR REFORM DES STRAF- UND STRAFPROZESSRECHTSII. Abt., Bd. 1, 1. T., S. 409–469 (Gesetz); 2. T., S. 1–296 (Begründung). Zum Inhalt s. GRUCHMANN, Justiz, S. 773–791; allgem. Grundsätze und Vorgeschichte des Entwurfs: Dok. Nr. 26.

⁵ Im Begleitschreiben zur KabVorl. konkretisierte Gürtner: „Nach dem Wunsch des Führers und Reichskanzlers soll das Deutsche Strafgesetzbuch am 30. Januar 1937 verkündet werden. Ich bitte deshalb, die Entwürfe auf die Tagesordnung der diesem Tage vorausgehenden letzten Kabinettsitzung zu setzen [...]. Der Stellvertreter des Führers hat durch ständige Beteiligung seines Vertreters an den Arbeiten der amtlichen Strafrechtskommission an der Aufstellung des Entwurfs mitgewirkt. Auch mit den übrigen Ressorts ist ständig Fühlung gehalten worden. Etwaige Änderungswünsche bitte ich, wie bereits in der Kabinettsitzung vom 1. Dezember 1936 angedeutet, durch persönliche Fühlungnahme der Sachbearbeiter zu erörtern.“

Jedoch zerschlug sich dieser ehrgeizige Zeitplan. Am 17. 12. konfrontierte RM Hans Frank den RJuM mit der Ankündigung, den StGB-Entwurf Mitte Jan. 1937 zur Beratung in einem „erweiterten Strafrechtsausschuß“ der ADR stellen zu wollen, an dem teilzunehmen freilich Gürtner für sein Haus ablehnte, weil der Entwurf bereits dem Kabinett vorliege; R 22/854, Bl. 304–309. Am 23. 12. meldete auch Heß Zweifel an, ob bei der „Fülle von Anregungen und Änderungswünschen“, über die das RJuM nicht nur mit dem StdF, sondern bestimmt auch mit anderen Ministerien verhandeln müssen, sich der angestrebte Termin einhalten ließe. Überdies sei die neue Strafprozeßordnung noch nicht verabschiedungsreif, und bei dem engen Zusammenhang von StGB und StPO sei es „vielleicht nicht tunlich, das Strafgesetzbuch schon jetzt durch Verabschiedung in feste Form zu gießen“; er empfahle zunächst eine „erstmalige Lesung“ im Kabinett, bei der man sich grundsätzl. auf den Entwurf einige, vorbehaltl. nachträgl. Änderungen im einzelnen; ebd. Bl. 321. Mittlerweile hatte eine Intervention Franks in der Rkei, welche Lammers am 22. 12. Hitler vortrug, auch diesen in der Einsicht bestärkt, „daß der 30. Januar 1937 ein für die Verkündung eines neuen Deutschen

3. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE VERFASSUNG UND VERWALTUNG DER REICHSHAUPTSTADT BERLIN.

Der *Reichs- und Preußische Minister des Innern* trug den Inhalt des Gesetzentwurfs über die Verfassung und Verwaltung der Reichshauptstadt Berlin vor⁶.

Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung zu⁷.

4. ENTWURF FÜR EIN EINFÜHRUNGSGESETZ ZU DEN REALSTEUERGESETZEN, ENTWURF FÜR EIN GEWERBESTEUERGESETZ, ENTWURF FÜR EIN GRUNDSTEUERGESETZ, ENTWURF FÜR EIN GESETZ ZUR ÄNDERUNG DER VORSCHRIFTEN ÜBER DIE GEBÄUDEENTSCULDUNGSTEUER.

Der *Reichsminister der Finanzen* wies einführend darauf hin, daß die vorgelegten Gesetze⁸ eingehend beraten, mit den Ländern und dem Gemeindetage besprochen und die zurückgebliebenen Widersprüche und Zweifel zuletzt in einer Chefbesprechung erörtert worden seien⁹. Auf diese Weise sei eine völlige Einigung erzielt worden. Er, der Reichsminister der Finanzen, wolle nicht unterlassen, sämtlichen Ressorts, besonders aber dem Reichs- und Preußischen Minister des Innern und dem Preußischen Finanzminister, seinen Dank für die verständnisvolle Mitarbeit und Unterstützung auszusprechen.

Der Reichsminister der Finanzen gab alsdann einen allgemeinen Überblick über die einzelnen Gesetze der Vorlage, die er im wesentlichen erläuterte. Zum Entwurf für ein Grundsteuergesetz bemerkte er, daß er den Wünschen des Reichsforstmeisters hinsichtlich einer Ermäßigung der Steuer bei Aufforstungen, insbesondere von Ödländereien, in der Weise Rechnung tragen werde, daß durch Erlaß für eine Reihe von Jahren eine gewisse Ermäßigung der Steuer vorgesehen werden solle¹⁰. Der Reichsminister der Finanzen bat unter Betonung der Bedeutung des Entwurfs ihm zuzustimmen.

Das *Reichskabinett* beschloß dementsprechend und stimmte der Vorlage in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung zu¹¹.

Strafgesetzbuchs wenig geeigneter Termin ist“; s. FV 563*; GRUCHMANN, Justiz, S. 792–794. So beschloß das Kabinett in seiner Sitzung vom 26. 1. 1937 lediglich, das neue DStGB erst „nach vorangegangener Beratung der einzelnen Abschnitte durch das Reichskabinett“ zu verabschieden; s. Folgebund.

⁶ Redakt. überarb. KabVorl. des RIM vom 17. 11. 1936: R 43 I/1475, S. 223–232; R 43 II/572, Bl. 209–215. Zur Vorgeschichte s. Dok. Nrr. 3, 25, 115.

⁷ Gesetz vom 1. 12. 1936 (RGBl. I S. 957). DNB-Meldung: R 43 II/567, Bl. 14; DNB-Wiedergabe der Presseerläuterung durch StS Pfundtner am 3. 12.: R 43 II/572, Bl. 219. Der bisherige Staatskommissar der Hauptstadt Berlin Julius Lippert wurde aufgr. des Gesetzes 1937 zum Oberbürgermeister und Stadtpräsidenten ernannt, 1940 resignierte er wegen schwerer Konflikte mit Generalbauinspektor Speer. Bürgermeister Maretzky, der seit Dez. 1935 das Amt des OB verwaltete und mit Lippert wie mit Vizeprärs. Steeg wegen deren dir. Einmischung in die Stadtverwaltung wiederholt heftig aneinandergeraten und von Lippert schon im Okt. 1936 als stellv. OB ausgeschaltet worden war, schied auf Anraten des StS Pfundtners aus dem Amt (R 43 II/1317a, Bl. 217f.) und wechselte als Vorstandsmitglied in die Knorr-Bremse AG; hierzu s. auch seine Korrespondenz mit Lammers in: R 43 II/908b, Bl. 61–93.

⁸ KabVorl. des RFM vom 16. 11. 1936 nebst Begründungen: R 43 I/1475, S. 235–338; R 43 II/789, Bl. 74–126; R 2/10691a, Bl. 41–88; R 2/60127, Bl. 124–171. Hitler war durch Lammers am 28. 11. über den Hauptinhalt der Entwürfe unterrichtet worden; s. FV 519*.

⁹ Näheres s. Dok. Nrr. 2, 35, 110, 163, 167, 171.

¹⁰ Ein entspr. Erlaß des RFM im RStBl. nicht ermittelt.

¹¹ Die vier Gesetze wurden von Hitler sämtlich am 1. 12. 1936 ausgefertigt: a) *Einführungsgesetz zu den Realsteuergesetzen (EinfGREalStG)* (RGBl. I S. 961, RStBl. S. 1137); b) *Gewerbesteuergesetz (GewStG)* (RGBl. I S. 979, RStBl. S. 1149); c) *Grundsteuergesetz (GrStG)* (RGBl. I S. 986, RStBl. S. 1154); d) *Gesetz zur Änderung der Vorschriften über die Gebäudeentschuldungsteuer* (RGBl. I S. 992, RStBl. S. 1158). Kommentar: F. REINHARDT, Realsteuerreform. Gesetzestexte, Einführungen und Erläuterungen, Berlin 1937; VOSS S. 98–101. Gesetzesbegründungen: RStBl. 1937, S. 689, 693, 717, 726. Aktenmaterial zur Durchführung des GrundsteuerG, zu Revisionen und Ergänzungen in: R 43 II/792, Bl. 79–87; R 43 II/792a, Bl. 21–35; R 43 II/789, Bl. 130–155; R 1501/3633; R 2/57957; R 3901/4648–4651. Zur Vorbereitung des neuen Finanzausgleichs zwischen Ländern und Gemeinden infolge der Realsteuerreform s. R 2/59372. Umsetzung des GewerbesteuerG: R 1501/3625; R 22/1833; spez. zur Durchführung

5. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ERSCHLIESSUNG VON BODENSCHÄTZEN.

Staatssekretär im Reichs- und Preußischen Wirtschaftsministerium Dr. Posse trug den Entwurf und die Abänderungsvorschläge der Vorlage vom 28. November 1936 – Rk. 15927 B – vor¹². Er beantragte ferner, einem Verlangen des Reichsministers der Justiz nachkommend, die Streichung des § 3 Abs. 4: „Ruht eine Bergbauberechtigung oder endet das Ruhen wieder, so wird dies auf Ersuchen der Bergbehörde im Grundbuch eingetragen.“¹³

Das Reichskabinett stimmte der Vorlage mit diesen Abänderungen zu¹⁴.

6. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE DEISENBEWIRTSCHAFTUNG.

Staatssekretär im Reichs- und Preußischen Wirtschaftsministerium Dr. Posse trug den Entwurf vor¹⁵. Das Reichskabinett stimmte der Vorlage zu¹⁶.

7. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DAS WINTERHILFSWERK DES DEUTSCHEN VOLKES.

Der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda trug den Inhalt des Entwurfs vor und begründete ihn¹⁷.

Der Entwurf wurde in der vorliegenden Fassung angenommen¹⁸.

8. ENTWURF EINES GESETZES ZUR MILDERUNG DER RUHENSVORSCHRIFTEN DES REICHS- VERSORUNGSGESETZES.

Der Reichs- und Preußische Arbeitsminister begründete die Vorlage¹⁹. Das Reichskabinett stimmte dem Entwurf in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung zu²⁰.

der Besteuerung von Kapitalgesellschaften (Vermögensverwaltungen, Grundstücksgesellschaften, Großkraftwerke, Krankenhäuser, landwirtschaftl. Betriebe in Gesellschaftsform): R 2/58028. Pressesammlung, auch zur Novellierung der Gebäudeent-schuldungsteuer: R 2/57978; R 2501/1626.

¹² KabVorl. des RWiM vom 14. 11. 1936 und nachträgl. Änderungen s. Dok. Nr. 192.

¹³ Vereinbarung auf einer Referentenbesprechung am 30. 11. 1936; R 43 II/483, Bl. 54.

¹⁴ Gesetz vom 1. 12. 1936 (RGBl. I S. 999).

¹⁵ KabVorl. des RWiM vom 24. 11. 1936: R 43 II/1475, S. 365–379; R 43 II/810, Bl. 49–57 (mit Votum des MR Willuhn). Zum wesentl. Inhalt des Gesetzes s. Dok. Nr. 121, bes. Anm. 9.

¹⁶ Gesetz vom 1. 12. 1936 (RGBl. I S. 1000); hierzu der RdErl. Nr. 171/36 der RStDev. vom 5. 12. 1936 in: R 43 II/810, Bl. 79f. Die *Auslandspresse* wertete das Gesetz als Indiz für die verzweifelte wirtschaftl. Lage Dtl.; s. die instruktive Sammlung in: R 2501/954. Die *VO zur Devisenbewirtschaftung* vom 19. 12. 1936 (RGBl. I S. 1021) machte die Devisenrichtlinien in neuer Fassung bekannt. Die *10. DVO zum DevisenG* vom 16. 9. 1937 (RGBl. I S. 1018) dehnte sodann das Recht auf die Anordnung von Verfügungsbeschränkungen gegen Auswanderungswillige auch auf deren Grundstücke aus; s. R 2/14070, Bl. 211ff. Ein vertraut. Erlaß des RWiM vom 14. 5. 1938 machte den Devisenstellen schließlich zur Pflicht, Juden die Verfügung über ihr Vermögen regelmäßig schon bei Bekanntwerden einer Auswanderungsabsicht zu entziehen; R 2/14071, Bl. 49. Im *Gesetz über die Devisenbewirtschaftung* vom 12. 12. 1938 (RGBl. I S. 1733) wurde das 1935 erlassene DevisenG unter Einarbeitung der seither ergangenen zwei Änderungsgesetze und elf DVOn neu bekanntgemacht; s. R 2/5901 und R 2/14071, Bl. 89ff.

¹⁷ KabVorl. des RMVP vom 25. 11. 1936: R 43 I/1475, S. 381–385; R 43 II/564, Bl. 121–123; R 5101/23565, unfol. Inhalt und Vorbereitung des Gesetzes s. Dok. Nrr. 99 und 148.

¹⁸ Gesetz vom 1. 12. 1936 (RGBl. I S. 995); Abdruck: VORLÄNDER, NSV, Nr. 56. Die auf ihm basierende *Verfassung für das Winterhilfswerk des Dt. Volkes* erließ der RMVP am 24. 3. 1937 (RGBl. I S. 423); Abdruck: ebd. Nr. 58, vgl. auch S. 55f.; SACHSSE/TENNSTEDT S. 122.

¹⁹ KabVorl. des RAM vom 23. 11. 1936: R 43 I/1475, S. 387–392; R 43 II/1286, Bl. 48–52. Zum Inhalt: Das *ReichsversorgungsG* vom 12. 5. 1920 i. d. F. vom 22. 12. 1927 (RGBl. I S. 515) hatte in § 62 für diejenigen Kriegsbeschädigten und ihre Hinterbliebenen, die neben den Versorgungsgebührrnissen noch ein Einkommen aus öffentl. Mitteln über mtl. 350 RM nach Steuern bezogen, eine progressiv gestaffelte Kürzung der Versorgungsbezüge um 10 bis max. 70% festgesetzt („Ruhensvorschriften“). Während der Wirtschaftskrise war diese Einkommensgrenze mehrmals herabgesetzt worden: zunächst von 350 auf 329 RM (VO vom 17. 3. 1931; RGBl. I S. 68), dann auf 210 RM (NotVO vom 5. 6. 1931, 2. T. Kap. IV; RGBl. I S. 279, 287), auf 190 RM (NotVO

9. ENTWURF EINES ZWEITEN GESETZES ZUR ÄNDERUNG UND ERGÄNZUNG DES REICHSNATURSCHUTZGESETZES.

Der Reichsforstmeister und Preußische Landesforstmeister Ministerpräsident Generaloberst Göring trug den Entwurf vor²¹. Das Reichskabinett stimmte der Vorlage zu²².

10. ENTWURF EINES GESETZES GEGEN WIRTSCHAFTSSABOTAGE.

Ministerpräsident Generaloberst Göring, Beauftragter für den Vierjahresplan, trug den Entwurf vor und gab bekannt, daß er auf Wunsch des Führers und Reichskanzlers gefertigt worden sei²³. Das Gesetz soll zur Bekämpfung der sehr schweren wirtschaftlichen Lage dienen. Aus diesem Grunde sieht der Entwurf die härteste Strafe vor. Das Reichskabinett stimmte der Vorlage zu²⁴.

vom 6. 10. 1931, 1. T. Kap. III; RGBl. I S. 537, 540), schließl. auf 170 RM (VO vom 18. 1. 1932, RGBl. I S. 35). Die nun vorgelegte Novelle hielt diese Einkommensgrenze aufrecht, nur zuzügl. eines Freibetrags von 10 RM je Kind, begrenzte die Kürzung der Versorgungsbezüge aber allgemein auf die Hälfte des Betrags, um den das Einkommen aus öffentl. Mitteln den Grenzwert von 170 RM überstieg. Außerdem definierte sie den Begriff der „öffentl. Mittel“ enger, deren Bezug die Halbierung der Versorgungsbezüge auslösen konnte: Einkommen aus Unternehmen, deren Einkünfte bzw. Kapitalien überwiegend von öffentl.-rechtl. Körperschaften, Anstalten etc. aufgebracht wurde, sollten fortan nicht mehr angerechnet werden. „Es kann daher künftig z. B. nicht mehr Vorkommen, daß Kriegsbeschädigte oder Kriegshinterbliebene plötzlich einen Teil ihrer Versorgungsgebühren verlieren, weil die Aktienmehrheit des Unternehmens, bei dem sie beschäftigt sind, in die öffentliche Hand übergegangen ist“ (Begründung). Insoweit sollte das Gesetz v. a. vermeidbare soz. Härten im Gefolge der Wirtschaftsführung des Vierjahresplans abfedern, ohne daß es die in den Jahren 1931/32 verschärften Ruhensvorschriften selbst aufhob, welche von den Kriegsbeschädigten „als besonders drückende Härte“ (Begründung) empfunden wurden.

²⁰ Gesetz vom 1. 12. 1936 (RGBl. I S. 994).

²¹ KabVorl. des RForstMstr. vom 23. 11. 1936: R 43 I/1475, S. 393–401; R 43 II/226b, Bl. 30–34; R 22/2119, Bl. 30–34; R 2/4730, Bl. 179–186. Das Gesetz ermöglichte in Ergänzung des ReichsnaturschutzG vom 26. 6. 1935 (RGBl. I S. 821; s. ARH II/2, Nr. 178 P. 17) v. a. Grundstücksbeschränkungen in geschlossenen Ortschaften, die innerhalb eines Naturschutzgebiets lagen oder daran angrenzten. Lt. Begründung sollte verhindert werden, „daß unter Vermeidung des nicht immer zweckmäßigen und auch nicht immer notwendigen Enteignungsverfahrens die Ortschaften in ihrer Gesamtentwicklung oder die Besitzer von bebauten Einzelgrundstücken gegen die Bestrebungen des Reichsnaturschutzgesetzes verstoßen. Das Gesetz soll daher die Möglichkeit schaffen, auch für geschlossene Ortschaften und sonstige bebaute Flächen innerhalb eines Reichsnaturschutzgebietes die erforderlichen baulichen oder sonstigen Beschränkungen aufzuerlegen“. Gegenüber dem Erstentwurf vom 22. 8. 1936 (R 43 II/226b, Bl. 15–26; R 22/2118, Bl. 184–187; R 2/4730, Bl. 162–175) war bei Maßnahmen, die eine Beschränkung des Bauens enthielten, das vorherige Einverständnis des RAM einzuholen. Der RAM seinerseits hatte sich durch die VO über Baugestaltung vom 10. 11. 1936 (RGBl. I S. 938) eine Handhabe geschaffen, um durch Ortssatzungen oder lokale Polizeiverordnungen besondere Anforderungen an die Errichtung oder Änderung baul. Anlagen stellen zu können dahin, „daß sie Ausdruck anständiger Baugesinnung und werkgerechter Durchbildung sind und sich der Umgebung einwandfrei einfügen“ (§ 1); s. R 43 II/226b, Bl. 4–7.

²² Gesetz vom 1. 12. 1936 (RGBl. I S. 1001). Das 3. ÄndG vom 20. 1. 1938 (RGBl. I S. 36) dehnte die Ermächtigung der Naturschutzbehörden, zur einstweil. Sicherstellung eines Naturdenkmals oder eines Naturschutzgebietes den Beginn oder die Weiterführung von Veränderungen oder Beseitigungen zu untersagen und nötigenfalls zu verhindern, auch auf Landschaftsteile aus; R 43 II/226b, Bl. 37–45; R 22/2119, Bl. 100ff. – Das Naturschutzrecht wurde durch VO vom 10. 2. 1939 (RGBl. I S. 217) in Österreich, durch VO vom 25. 10. 1939 (RGBl. I S. 2116) im Sudetenland und schließl. durch VO vom 11. 3. 1941 (RGBl. I S. 143) auch in den eingeglied. Ostgebieten eingeführt; s. R 22/2119, Bl. 125ff. Zur Fortentwicklung vgl. allgemein MRASS S. 14ff.; WETTENGEL S. 386ff.

²³ KabVorl. des BVJP vom 28. 11. 1936: R 43 I/1475, S. 403–405; R 43 II/810, Bl. 60–63. Eine Begründung war nicht beigegeben, vielmehr im Begleitschreiben vermerkt: „Soweit das Gesetz, dessen Wortlaut klar ist, noch einer Begründung bedarf, werde ich die notwendigen Erläuterungen in der Kabinettsitzung selbst geben.“ Das Gesetz bestand materiell aus nur einem Paragraphen, welcher lautete: „Ein deutscher Staatsangehöriger, der wissentlich und gewissenlos aus grobem Eigennutz oder aus anderen niederen Beweggründen den gesetzlichen Bestimmungen zuwider Vermögen nach dem Auslande verschiebt oder im Ausland stehen läßt und damit der deutschen Wirtschaft schweren Schaden zufügt, wird mit dem Tode bestraft. Sein Vermögen wird eingezogen. Der Täter ist auch strafbar, wenn er die Tat im Auslande begangen hat. – Für die Aburteilung ist der Volksgerichtshof zuständig.“ Die Vorlage war gemäß Entscheidung Hitlers vom 28. 11. noch kurzfristig in die TO der Kabinettsitzung aufgenommen worden; s. FV 524*.

²⁴ Gesetz vom 1. 12. 1936 (RGBl. I S. 999); Abdruck: UuF X, Nr. 2473i. Sammlung von Auslandsprestimmen: R 2501/954. Zur Flankierung durch ein DevisenamnestieG s. Dok. Nr. 201.

11. VERWALTUNGSRAT DER DEUTSCHEN REICHSBAHN.

Der *Reichs- und Preußische Verkehrsminister* trug vor, daß der Präsident des Reichsfremdenverkehrsverbandes, Staatsminister a. D. Esser, auf Wunsch des Führers und Reichskanzlers Mitglied des Verwaltungsrats der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft werden solle²⁵. Da die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats nicht vermehrt werden könne, müsse eine Stelle für den Neueintretenden freigemacht werden. Er schlage vor, daß Staatsminister a. D. Esser an die Stelle des am 31. Dezember 1936 ausscheidenden Verwaltungsratsmitglieds Köhler²⁶ treten solle. Der Reichs- und Preußische Verkehrsminister gab noch bekannt, daß außer Köhler am 31. Dezember 1936 die Verwaltungsratsmitglieder Krecke²⁷, Krupp von Bohlen und Halbach²⁸, Münchmeyer²⁹, Steinbrinck³⁰ und Freiherr von Wilmowsky³¹ turnusmäßig ausscheiden werden. Münchmeyer soll zum Vertreter der Vorzugsaktionäre der Reichsbahn bestellt werden. Die Bestellung nimmt satzungsmäßig der Präsident des Rechnungshofs des Deutschen Reiches vor³². Der Reichs- und Preußische Verkehrsminister trug des weiteren vor, daß der Staatssekretär im Reichs- und Preußischen Verkehrsministerium, Dr. Koenigs, erneut zum Präsidenten des Verwaltungsrats der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft bestellt werden soll.

Das *Reichskabinett* nahm von dem Vortrage *Kenntnis*, ohne Einwendungen vorzubringen³³.

²⁵ Hermann Esser hätte als Leiter des dt. Fremdenverkehrs nach dem Willen Hitlers bereits zum 1. 1. 1936 in den DRG-Verwaltungsrat einziehen sollen, was aber daran scheiterte, daß dessen Mitglieder satzungsgemäß nicht zugleich Mitglieder des Reichstags sein durften, und Hitler eine Niederlegung des RT-Mandats durch Esser, der auch RT-Vizepräs. war, nicht wünschte. Auf erneutes Drängen Hitlers hatte RVM v. Eltz mit Schreiben an den StSRk vom 26. 6. 1936 vorgeschlagen, diese Klausel, welche mittlerweile „durch die heutige, anders geartete staatsrechtliche Stellung der Mitglieder des Reichstags überholt“ sei, stillschweigend zu mißachten und Esser gelegentl. des turnusmäßigen Ausscheidens eines Drittels der Verwaltungsratsmitglieder zum 1. 1. 1937 zu berufen; s. R 43 II/187a, B. 4–27; KabVorl. des RVM vom 27. 11. 1936: ebd. Bl. 28.

²⁶ Erich Köhler, Fabrikdir., Präs. der IHK Bayreuth; Mitglied im DRG-Verwaltungsrat seit 18. 9. 1933.

²⁷ Carl Krecke, Leiter der RGr. Energiewirtschaft, Berlin; Mitgl. seit 5. 5. 1934.

²⁸ Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, Industrieller, Essen; Mitgl. seit 1. 1. 1934.

²⁹ Hermann R. Münchmeyer, Kaufmann in Hamburg; Mitgl. seit 1924.

³⁰ Otto Steinbrinck, Kapitänleutnant a. D., Dir. der Mitteldt. Stahlwerke AG, Berlin; Mitgl. seit 1. 1. 1935.

³¹ Tilo Frhr. v. Wilmowsky, Landrat a. D.; Mitgl. seit 1. 1. 1931.

³² Formell handelte es sich um eine Wahl, bei der jedoch der Präs. des RReH im Auftrag der RReg. als Treuhänder der vom Reich und den dt. öffentl.-rechtl. Körperschaften gehaltenen Vorzugsaktien den Ausschlag gab. Zum Verfahren MR Willuhn in einem Vm. vom 11. 12. 1935: „Praktisch ist es so, daß eine Vorzugsaktionär-Versammlung anberaumt wird, zu der allein der Präsident des Rechnungshofs des Deutschen Reiches Staatsminister a. D. Saemisch erscheint und den von ihm Gewählten zu Protokoll erklärt“; R 43 II/187a, Bl. 4. Münchmeyer wurde am 12. 12. 1936 auf diese Weise bestellt; ebd. Bl. 32f.

³³ Ein telegraf. Protest des Bayreuther GL Fritz Wächtler vom 7. 12. 1936 gegen die Nichtwiederberufung Köhlers blieb erfolglos; ebd. Bl. 30f., 34f. Zur Umsetzung der Personalentscheidungen s. ebd. Bl. 36ff.

Zitierhinweis

Nr. 194 Kabinettsitzung vom 1. Dezember 1936, 16.15 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d194>